

合同编号：CSS020201217-05461

设备采购合同

项目名称：科来全流量便携式采购项目

龙鼎昇世（北京）科技有限公司

二〇二〇年十二月

目 录

第 1 条 合同当事人及合同摘要	3
第 2 条 合同订立依据	3
第 3 条 合同标的	4
第 4 条 项目时间和进度	13
第 5 条 合同价款与经费支付	13
第 6 条 质量保证	13
第 7 条 知识产权约定	14
第 8 条 检验验收与装备交付	15
第 9 条 培训和售后服务	16
第 10 条 信息管理	18
第 11 条 保密要求	18
第 12 条 合同变更与解除	19
第 13 条 违约责任	20
第 14 条 合同纠纷的处理	20
第 15 条 合同生效与终止	21
第 16 条 其他	21

（注：1. 当合同页数超过五页时，应有目次表，以便于合同的查阅。2. 合同字体、格式等应与本合同基准文本一致。）

第1条 合同当事人及合同摘要

合同名称	科来全流量便携式采购项目	
项目	采购方（甲方）	供货单位（乙方）
单位名称	龙鼎昇世（北京）科技有限公司	北京科来数据分析有限公司
法定代表人或委托代理人 (职务、姓名、联系方式)	委托代理人 (柴东宁、13810495648)	委托代理人 (田鹏、18600653897)
单位地址 邮政编码 联系电话 传真	地址：北京市丰台区马家堡东路121号院2号楼2层	地址：北京市海淀区上地西路8号院1-4号楼6层4701-1
账户名称 开户银行 账号	开户银行：兴业银行北京通州支行 银行帐号： 321320100100221857	开户行：中国工商银行北京中关村支行 账 号：02000956092003000030
法定代表人或委托代理人 (签字或印章) 签字日期 签字地点	柴东宁  2021年1月11日	 田鹏 2021年1月11日
单位盖章 盖章日期	 2021年1月11日	 2021年1月11日
合计	¥: 280,000.00	
人民币（大写）	贰拾捌万元整	

第2条 合同订立依据

2.1 本合同根据国家、和行业相关法律法规和标准制定，合同甲乙双方均应

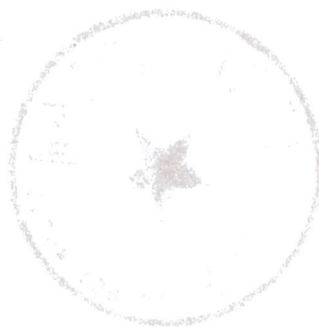
遵守国家、和行业相关法律法规和标准，本合同未尽事宜按国家、和行业相关法律法规和标准执行。

注：上表中“合计金额”已包含装备的全部价款、包装、运输等一切有关费用；甲方不再另向乙方支付本合同规定之外的任何费用；结算单位为人民币：元。

2.2 订购计划

(2020) 521 号 (内部文件编号)

第3条 合同标的



3.1 产品项目

序号	产品名称	发票产品/服务名称	型号	计量单位	数量	单价(元)	合计	候选厂家	主要性能	配置规格	备注
1	网络全流量采集分析系统	科来网络全流量安全分析系统服务器	DTW3ZH4ST	台	1	43200	43200	科来	1. CPU: Xeon®Intel E3 1230 V6 4C 3.5GHz 内存: 32GB DDR4 存储: 8TB 采集口: 2个千兆电口+2个千兆光口 管理口: 2个千兆电口 2. 流量采集性能大于1000Mbps 支持300个以上的各类统计数据 日志数据展示字段, 可提供字段列表。 支持150个以上的字段进行行为建模, 并支持10个及以上的行为关联分析 3. 操作系统要求Linux 设备携带方便, 带有高分辨屏和鼠标键盘, 可现场或者远程进行分析。 单台设备支持4个以上不同的采集链路 支持安全防护技术, 使设备的IP在网络中不可见, 任何不被信任的IP都无法发现该设备 (ping或tcp连接该设备) 4. 支持一台采集服务器上多网卡捕获的流量聚合分析 至少支持pfing与DPDK两种数	1. CPU: Xeon®Intel E3 1230 V6 4C 3.5GHz 内存: 32GB DDR4 存储: 8TB 采集口: 2个千兆电口+2个千兆光口 管理口: 2个千兆电口 2. 流量采集性能大于1000Mbps 支持300个以上的各类统计数据 日志数据展示字段, 可提供字段列表。 支持150个以上的字段进行行为建模, 并支持10个及以上的行为关联分析 3. 操作系统要求Linux 设备携带方便, 带有高分辨屏和鼠标键盘, 可现场或者远程进行分析。 单台设备支持4个以上不同的采集链路 支持安全防护技术, 使设备的IP在网络中不可见, 任何不被信任的IP都无法发现该设备 (ping或tcp连接该设备) 4. 支持一台采集服务器上多网卡捕获的流量聚合分析 至少支持pfing与DPDK两种数	
		科来网络全流量安全分析系统软件	V7.0	套	1	236800	236800				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(注：对尚未确定合同标的的暂定价合同，其标的表述可以以整系统或分系统描述)

3.2 产品交付的技术状态、性能指标要求

按照乙方投标文件内容，提供的产品及系统能够满足甲方需求、符合状态鉴定批准的技术状态、技术文件等要求，同时提供产品合格证、中文使用说明书。

3.3 配套要求

(1) 备品备件、工具、仪表设备。乙方需提供必要的备品备件、工具、仪表设备。其中备品备件以系统完成交付消耗总量的百分之十作为留存。

(2) 资料。乙方应按照投标文件在验收时提供足够的竣工资料与技术资料（图纸、手册和技术文件），具体资料由甲乙双方协商选择。

第4条 项目时间和进度

4.1 交付时间

乙方应按照投标文件设立的时间进度节点完成设备到货、安装调试，以合同签订之日开始计算，项目实施总工期为 35 天。

第5条 合同价款与经费支付

5.1 价款

（注：合同价款是指暂定价格、经审价或竞争性采购明确的价格。多项目合并合同，要标明单项目合同价款，与合同总价款）。

合同总价（含税）：人民币 280,000.00 元（大写：贰拾捌万元整）

5.2 付款节点及到货要求

合同签订 20 天内，甲方收到发票后个工 10 作日内付款 100%，付款金额 280000 元。

5.3 税收优惠政策

甲方根据国家有关规定，及时协助乙方办理相关手续。

第6条 质量保证

(1) 乙方负责组织合同项目质量工作的抓总与协调，并对本合同标的的质量负总责。应制定质量规范，组织逐级分解、传递产品质量要求、质量保证要求和质量责任。乙方应保证其提供的货物与投标文件中一致，并对于所有投标的货物提供原厂质保函及原厂售后服务承诺函。

(2) 乙方根据甲方要求，协助甲方制定产品试验检验计划、维修保障计划、接装培训使用计划和技术状态管理计划等与项目管理相关计划并抓好落实。

(3) 乙方应根据 GJB 1406《产品质量保证大纲要求》，乙方在研制全过程中应加强关键件，以及关键过程、特殊过程等质量控制。

(4) 乙方在生产全过程中应贯彻《武器装备质量管理条例》和国家军用标准、行业标准等各类有关的法规和标准，将本合同项目纳入质量管理体系，保证其持续有效运行，并为本合同订购项目构建与所承担生产任务相适应的制度、人员、厂所、仪器设备等质量保证能力。

(5) 乙方应按产品状态鉴定、列装定型等批准的技术状态、技术文件等要求进行生产、检验和交付。

(6) 乙方应按 GJB 3206《技术状态管理》和 GJB 5709《装备技术状态管理监督要求》等标准严格技术状态管理。

(7) 乙方应对配套单位质量控制实施动态管理，定期对主要外购件、配套单位的质量保证能力进行监督和检验，并进行风险分析和评估，制定风险规避措施。乙方应按 GJB 1404《器材供应单位质量保证能力评定》要求评定配套单位的质量保证能力，必要时甲方和合同监管单位应参加对主要配套单位质量保证能力的评定。

(8) 乙方应按 GJB 841《故障报告、分析和纠正措施系统》和 GJB 5711《装备质量问题处理通用要求》等相关标准，建立故障报告、分析和纠正措施系统，并将与生产、使用操作、维护有关的问题原因、纠正措施及执行情况书面提请甲方和合同监管单位认可。

(9) 乙方应按照 GJB 571《不合格品管理》和 GJB 9001《质量管理体系要求》建立不合格品管理制度，编制控制程序文件，成立不合格品审理机构，批准授权不合格品审理人员，并经合同监管单位确认。不合格品审理应按规定履行手续，对不合格品应予以严格控制。

(10) 乙方对合同标的使用寿命周期的产品制造质量负责，保证使用寿命周期内的备品备件供应，质保期内免费向用户提供备品备件，质保期过后按照一定基本价格提供备品备件，保证使用寿命周期内的备品备件供应。

第7条 知识产权约定

乙方应保证甲方使用其提供的物资时不受第三方关于侵犯专利权、商标权和工业设计权的指控，甲方不承担任何连带责任和赔偿责任，同时甲方不得存在任

何侵犯乙方知识产权的行为。

第8条 检验验收与装备交付

8.1 检验验收

(1) 乙方在按照本合同有关约定完成设备生产，经乙方质量检验部门检验合格后，组织项目验收的相关文档及系统终验方案，向甲方单位书面提交检验验收申请，审批通过后即可组织验收工作。

(2) 乙方对系统必须达到标书规定的功能、性能和使用等要求，甲方及甲方有关部门依据时间节点（本合同第4条明确）、状态要求等和《武器装备质量管理条例》、GJB 3677《装备检验验收程序》、产品图样、技术规范、工艺规程和检验规程等相关的标准、规范，以及双方认可的文件实施。

(3) 检验、验收范围包括配套采购产品检验、生产过程（工序）检验和设备交付验收。具体检验验收项目，由甲方会同乙方协商后确定。

(4) 甲方应对乙方提交的检验、验收项目进行独立检验。不宜独立检验的项目，可以按有关要求会同乙方进行联合检验，但要独立作出检验结论。

(5) 甲方对产品进行检验验收时，乙方应当配合并提供必要的检查工具、仪器、设备设施及工作条件。

(6) 在检验验收中发现的质量问题，乙方应及时处理。对于乙方生产过程中发生的重大质量问题或存在的严重质量隐患，依据相关法规要求，甲方有权停止检验验收，待乙方按标准要求完成整改后恢复。

(7) 甲方对检验验收合格的装备，出具检验验收合格证明。

8.2 设备交付

8.2.1 交付条件

乙方按照本合同约定的要求，完成设备交付，备品、备件和设备随装资料齐套完整。

8.2.2 交付要求

(1) 乙方交付装备应做到齐装配套，图样、技术文件资料、零备件齐全，完整交装。对不符合要求的产品，甲方有权拒收。

(2) 乙方应按产品列装定型的图样、技术文件要求进行封装，并按下表约定的/甲方指定的交付地点、时间、包装运输要求交付装备。

序号	产品名称	交付数量	交付地点	交付时间	四随要求	包装运输要求	备注
1.10	网络全流量采集分析系统（便携式）	1	按甲方指定的地点交付	合同签订且收到付款后 10 日内	/	制造商原厂包装，其包装均有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货到现场，进场后合理储存，并提供装箱清单及设备标志	
合同中需明确订购标的的交付数量、时间、地点、包装运输方式，及交付中各方的责任。其中，交付时间、地点由甲乙双方约定，若在签合同时不能确定具体交付时间或地点时，可填写“按甲方指定的时间、地点交付”。包装运输要求包括封存、包装、装箱、运输、贮存和标志等要求							

8.3 接装检查

（1）设备交付时，甲方实施接装检查，检查内容主要包括静态检查项目、动态检查项目和文件资料，检查合格后实施产品交接。

（2）乙方应向甲方提供接装检查必需的工具、仪器、设备和必要的通讯、交通工具、食宿及医疗条件。对甲方在检查中提出的问题，乙方及时给予处理或答复。

第9条 培训和售后服务

9.1 接装培训

（1）乙方应编制接装培训教材，培训内容主要为设备的基本性能、构造和原理、安装与调试方法、使用操作方法、日常维护和保养方法、安全知识及有关注意事项、常见故障诊断和排除方法、贮存和保管要求等。

（2）乙方应按照甲方要求协助甲方制定接装培训计划，并协调原厂技术人员按约定为部队提供装备使用和技术培训。

9.2 售后服务

（1）乙方应建立健全售后服务保障机制，按 GJB 5707《装备售后服务质量监督要求》《产品质量保证大纲》和有关规定做好售后服务保障工作。

（2）乙方应制定并落实装备售后服务计划，按要求到使用部队进行现场技术服务，定期或不定期地前往使用部队进行质量外访，收集故障信息，建立

故障定位诊断系统和故障库，定时更新常见故障诊断和排除方法手册。了解设备使用情况，征求使用部队意见，提高设备质量和服务质量。

(3) 设备交付时，乙方与使用部队其建立质量信息反馈机制，及时跟踪设备使用情况。

(4) 质量保证期：设备质保期为3年。质保期不适用于以下情况：甲方接收产品后，因甲方人员运输、装卸、操作或保养不当造成的损失；寿命短于质保期的部件和易损易耗件；因不可抗力造成的损失。在产品交付时，乙方应当将寿命短于质保期的部件和易损易耗件名称和保质期列表并交甲方确认。

(5) 乙方应按投标文件定期提供软件规则升级、软件补丁升级、补发更新证书等服务，并提供日常技术咨询，保修期内需提供7×24小时应急服务响应，8小时内达到现场支持。

(6) 在质保期内，在规定的使用、维护和保管条件下，若产品出现制造质量方面的问题，乙方应免费及时进行更换或者维修。维修或更换的产品，质保期自产品恢复之日起重新计算。因未按规定使用、维护和保管条件导致的设备质量问题，由甲方承担责任，乙方有义务及时提供现场技术服务，经费由甲乙双方商定，另行签订合同。质保期以外第一次大修之前，在规定的使用、维护和保管条件下，由于设计或制造原因导致装备出现质量问题或安全隐患时，由乙方负责处理。因为部队未按规定要求使用、维护、保管引起的问题，由甲方承担责任，乙方有义务及时提供现场技术服务，经费由甲乙双方商定，另行签订合同。

9.3 特殊情况

(1) 战时或非战争军事行动应急订购装备售后服务按有关规定执行。

(2) 在本合同订购装备全寿命周期内，由乙方生产、采购的本合同涉及的全寿命支持保障所需的成品、备件、设备、工具，乙方应保证具备持续供应的能力。如果配套的成品、备件、设备、工具停产，乙方应及时通知甲方并提出替代产品的方案。如有备件转停产，乙方需及时通知甲方，同时提供替代解决方案和改装技术通报，以便保障备件支持。此类更改应以不降低产品性能和交付进度为前提，原则上不改变互换性和价格。如涉及到价格和互换性变化比较大，乙方应事先与甲方协商确定。

9.4 其他

售后使用维护保证时间按双方约定执行，原则上不得少于 1 年。升级改进等服务，由甲乙双方根据具体情况约定。

第10条 信息管理

(1) 甲方应及时向乙方转达工作所必需的有关文件和资料，帮助乙方与军内有关单位进行沟通。双方在合同执行过程中，发生合同信息变更时，应及时向对方沟通。

(2) 乙方应按照 GJB 9001《质量管理体系要求》的规定，加强合同履行过程质量信息的收集、贮存、传递、处理和利用，质量信息的管理应满足甲方的质量信息需求。

(3) 乙方应按 GJB 5711《装备质量问题处理通用要求》的规定及时向甲方通报设备生产过程中发生的质量问题，其中，设备生产过程中发生严重质量问题的，乙方应当在 24 小时内，报甲方；装备生产过程中发生重大质量问题，乙方应当在 12 小时内，报甲方。

第11条 保密要求

(1) 本合同的保密内容包括以下事项：合同及其装备（技术）的用途、应用背景、战术技术指标、关键技术及其进展情况等；合同涉及的安全保密、军事情报、指挥系统、信息对抗、特种作战以及其它特种业务的手段、能力；履行合同期间有可能接触的军事部署、训练情况、试验设施等；履行合同期间产生的装备、资料、技术成果、专利等信息；与合同有关的需要保密的实验室、厂房、专用测试仪器设备、专用机加设备以及生产、维修能力；其它在成果应用、技术交流、配套协作、出版展示等过程中涉及军事秘密，不宜公开的事项；履行合同期间可能接触、产生的各类用户数据。

(2) 乙方应按《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中国人民解放军保密条例》有关规定，积极做好合同履行期间的保密工作。包括：乙方按有关要求建立保密制度，明确保密责任体系，配齐必要的人员、设备、场地等保密条件；乙方应严格做好涉密文件和载体保存、复制、传递等过程中的保密管理工作；乙方应明确本合同的知密部门及人员类别，严格将军事秘密的知悉范围限定在本合同所需的最小范围。军事秘密知悉范围之外的单位或人员，确因工作需要接触军事秘密，应事先征得甲方同意；乙方应加强对外协合同乙方的保密管理工作；乙

方在与本合同涉及装备或技术有关的技术转让、技术交流、成果转化、展示出版等工作时，应严格保守军事秘密。涉及机密级（含）以上军事秘密的，应事先征得甲方书面认可；不论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方均应承担保密条款约定的保密义务。如需变更、解除或终止，由甲方决定。

（3）乙方违反合同保密要求，视情节轻重，甲方有权采取提出警告、暂停或终止合同执行与资金拨付、向相关主管部门提出装备承制单位资格处理意见、收取违约金、追究行政和刑事责任中的一项或多项处罚措施，乙方应当按要求完成整改。其中，违约金为本合同总价款 0.5%，装备承制单位资格暂停时限为 6 个月，期间不得新签订装备订购合同。

情节较轻的，甲方有权采取提出警告、暂停资金拨付、向相关主管部门提出装备承制单位资格警告或暂停意见中的一项或多项处罚措施，直至乙方改正。

情节较重、反复发生违反保密要求问题、不按要求完成整改或整改不合格的，甲方有权采取暂停合同执行与资金拨付、向相关主管部门提出装备承制单位资格暂停意见、收取违约金中的一项或多项处罚措施，直至乙方改正。

情节特别严重、不按要求完成整改或整改不合格的，甲方有权采取暂停或终止合同执行与资金拨付、向相关主管部门提出装备承制单位资格吊销意见、收取违约金中的一项或多项处罚措施。

乙方发生失泄密案件的，甲方按照保密规定移送相关部门依法处理。

甲方采取以上处罚措施的过程中，如甲方要求，乙方应当继续履行本合同。

第12条 合同变更与解除

（1）本合同一经生效即具有法律约束力。合同当事人应当履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或者解除合同，也不得因代理人或者法定代表人而变更或者解除合同。

（2）当发生下列情况之一，导致本合同约定的产品性能和技术指标要求、生产进度和经费等发生变化，使合同部分或全部规定不可能或不必要履行时，可变更或解除合同：装备订购计划被调整或者被撤消的；因无法克服的技术困难或者不可抗力，致使合同主要条款无法履行的；因技术状态变更等原因，合同主要条款需要调整的；设备采购合同的继续履行将严重损害国家和军队利益的；出现

重大质量和保密问题的；由于合同的任何一方违约，使合同无法按原条款履行的；需要变更、中止或者解除合同的其他合法情形。

（3）合同当事人一方提出变更或解除合同时，应当及时以书面形式通知对方，对方应当在接到通知之日起 20 个工作日内以书面形式明确答复。无答复或未按期答复的，视为同意合同的变更或解除要求。

（4）经合同当事人协商一致变更或解除合同，应订立书面协议并按原合同订立程序办理。合同变更后甲方应及时抄送甲方单位。

第13条 违约责任

（1）责任追究

乙方应当建立健全岗位质量责任制，按照行政系统和技术系统逐级分解质量责任。

乙方在履行本合同期间，发生质量责任事故，按照《装备质量责任追究暂行办法》和有关配套规定，实施责任追究。责任追究情况应及时书面通告甲方单位。

（2）违约责任

甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物总值的百分之五违约金。

甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定 10 工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第14条 合同纠纷的处理

（1）合同履行中产生纠纷时，合同当事人应协商解决。

（2）合同当事人不愿意协商或协商不成时，由合同当事人主管部门调解。

(3) 主管部门调解仍不成的，合同当事人可向原告住所地具有管辖权的法院提起诉讼。

(4) 协商、调解达成的协议，合同当事人应严格履行。在合同纠纷协商、调解、仲裁、诉讼期间，合同仍然有效，除争议条款外，双方应当继续履行合同，并主动采取措施，减少由于合同纠纷造成的损失，由争议引起的损失，由过错方承担。

第15条 合同生效与终止

(1) 本合同自甲乙双方签字盖章起生效。

(2) 本合同生效前所有与本合同有关的协议、纪要、文件等，凡与本合同约定相抵触的，一律以本合同为准。

(3) 本合同约定的权利与义务全部履行，合同即行终止。

(4) 本合同一式 3 份，甲方执 1 份，乙方执 2 份。

第16条 其他

本合同未尽事宜，由当事人协商并按程序办理。

